

1522591-08.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... como usualmente são empregados no tráfico, bem como R\$ 156,45, conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 32/33. Além disso, encontraram papéis com anotações típicas de tráfico, conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 34/35. Nada de ilícito foi encontrado em poder de Leusineto.

Interrogado em Delegacia, RODOLFO confessou a prática delitiva, explicando que foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1522591-08.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522591-08.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272234/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 27871061 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 2272234 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLFO LUCAS DE LIMA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

RODOLFO LUCAS DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 5 de outubro de 2022, por volta das 9h40, na Rua Joaquim Meira de Siqueira, nº 410, Cidade Líder, nesta urbe, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 52 porções de maconha (132 g), 94 porções de cocaína (58,9 g), 288 porções de cocaína na forma de crack (108,6 g) e 25 frascos contendo "lança-perfume" (250 ml), conforme Boletim de Ocorrência às fls. 60/68, Auto de Exibição e Apreensão às fls. 32/33, Auto de Exibição e

Apreensão às fls. 34/35 e Laudo de Constatação às fls. 9/13.

Narra a denúncia que, segundo apurado, guardas civis passavam pelo local dos fatos e viram quando uma pessoa, posteriormente identificada como Leusineto Pereira Vieira, se aproximou de RODOLFO e lhe entregou algo, oportunidade em que este entregou algo àquela outra pessoa, comportamento típico do tráfico de substâncias entorpecentes. Restando, assim, evidenciado que um ato criminoso estava em andamento, os guardas municipais decidiram abordar RODOLFO e Leusineto.

Segundo a exordial, com RODOLFO, os guardas civis encontraram diversos entorpecentes, fracionados da forma como usualmente são empregados no tráfico, bem como R\$ 156,45, conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 32/33. Além disso, encontraram papéis com anotações típicas de tráfico, conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 34/35. Nada de ilícito foi encontrado em poder de Leusineto.

Interrogado em Delegacia, RODOLFO confessou a prática delitiva, explicando que foi abordado pelos guardas civis enquanto vendia as drogas, declinando que as porções de maconha eram vendidas a R\$ 5,00, as porções de cocaína eram vendidas a R\$ 10,00 e os frascos de “lança-perfume” eram vendidos a R\$ 10,00 (fls. 22/23).

É da inicial que Leusineto, por sua vez, confirmou ter sido surpreendido pelos guardas municipais no instante em que estava adquirindo drogas do denunciado, com quem, aliás, sempre compraria (fl. 26).

Assim, a inicial acusatória conclui que as circunstâncias que envolveram os fatos, ou seja, a forma como a droga foi encontrada – devidamente fracionada e acondicionada em embalagens prontas para o consumo –, bem como as anotações típicas de tráfico, somadas à quantia apreendida, indicam que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito.

Em audiência de custódia realizada aos 6 de outubro de 2022 (fls. 87/88), a prisão em flagrante do autuado foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 84/86).

Por decisão datada de 18 de outubro de 2022, foi determinada a notificação e citação do acusado, ocasião em que foi ainda designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 15 de dezembro de 2022 às 15h00 (fls. 125/126).

O Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 323.699/2022 foi juntado às fls. 135/138. O réu foi citado (fls. 149/150) e o i. Defensor Público apresentou defesa prévia, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 153).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 22 de novembro de 2022 (fl. 155).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas guardas civis metropolitanos e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

Em memoriais finais, o i. representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

O i. Defensor Público, por sua vez, requereu, em suma, seja diante da ilegalidade da prisão, seja em razão da fragilidade das provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as demais circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao acusado, que se encontra detido cautelarmente há mais de 02 (dois) meses; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, não há como acolher o pedido formulado pela ilustre Defensoria Pública visando o reconhecimento de ilegalidade da prisão efetuada por guardas municipais e a consequente nulidade do presente processo, pois, consoante jurisprudência assente, é possível a abordagem e a prisão em flagrante feita pela

Guarda Civil Municipal, registrando-se que em situação de flagrante delito, a atuação dos agentes municipais tem amparo no disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, vem a lume elucidativos julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO IDÔNEO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO FLAGRANCIAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. 1. Não de registra irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, que dispõe que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Conforme entendimento da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. (...)" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 661.569/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). (grifos nossos).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II In casu, a eg. Corte de origem consignou que a prisão se deu mediante fundada razão, que residiu na campanha realizada após denúncia recebida pelos guardas municipais, que flagraram o ora agravante, em conjunto com adolescente, em intensa movimentação, típica de comércio ilícito de entorpecentes. Não obstante, houve a apreensão de drogas e dinheiro na ocasião, reforçando, concretamente, a necessidade da atuação dos policiais. III - A realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência, sobretudo porque tratava-se de flagrante delito por tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente. IV - Nesse sentido, "assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal (HC n. 471.229/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019)" (AgRg no HC n. 675.922/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/8/2021). (...)" Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 664.592/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifos nossos).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os agentes da guarda municipal realizaram a abordagem após visualizarem o paciente "rapidamente se afastar de outras pessoas e dispensar drogas". Neste contexto, é legítima a prisão em flagrante realizada pela guarda municipal, quando verificada a situação de flagrância, precedida de justa causa para a revista pessoal. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 658682 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0105328-4 - Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS) (grifos nossos).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387,

§ 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal – CPP. (...) 3. Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 603686 – SP – Relator: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK) (grifos nossos).

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

A conduta imputada ao réu subsome-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor, constatando-se a inegável autoria.

Houve realmente a prática do crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 6/8 e 14), pelo Laudo de Constatação (fls. 9/13), pelos Autos de Exibição e Apreensão (fls. 32/33 e 34/35), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 60/68), pelo Relatório Final (fls. 96/101) e pelo Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico nº 323.699/2022 (fls. 135/138), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico nº 323.699/2022 revelou resultado positivo para as substâncias tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como “maconha”, cocaína e tricloroetileno (fls. 135/138).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Helito Márcio Barbosa de Almeida Carrijo, guarda civil metropolitano, narrou, em síntese, que na parte da manhã estavam em patrulhamento em área de preservação ambiental que também tem invasão de casa e moradias. Flagraram dois indivíduos, um na venda de entorpecente. O que estava vendendo estava em posse de bolsa com droga e o indivíduo que estava comprando, comprava maconha.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Roziel da Cunha Almeida, guarda civil metropolitano, que narrou, em suma, que por volta das 09h40min da manhã estavam em ronda, desembarcaram da viatura e em deslocamento pela área de mata avistaram Rodolfo fazendo vendas de entorpecentes para Leusineto. Rodolfo falou que as duas bolsas e tudo que continha eram dele e não esboçou reação.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva, narrando que está com 27 anos de idade. Mora com a madrinha. Estudou até o segundo ano do colegial incompleto. Parou de estudar porque teve que trabalhar cedo. Estava trabalhando com o tio em montagem de parque de diversão. Não sabia da condenação anterior. Estava morando no endereço indicado a fl. 22.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a

citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos guardas civis metropolitanos foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos guardas civis quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e diversidade das drogas apreendidas (maconha, cocaína, crack e “lança-perfume”); b) pela forma de acondicionamento das drogas (em porções individuais); c) pela considerável quantidade de drogas apreendidas (total de 240,6 gramas e 250 mililitros), incompatível com a condição de mero usuário; d) pela quantia em dinheiro apreendida; e) pela atividade observada pelos guardas civis metropolitanos e f) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como sua autoria. Dessa forma, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, bem como sua autoria.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico, na primeira fase, que o réu, apesar de ser reincidente, circunstância que será apreciada apenas na segunda fase de aplicação da pena, não ostenta outros antecedentes desabonadores.

No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do crime, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que o réu é reincidente específico. Com efeito, depreende-se da Folha de Antecedentes (fls. 139/141) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 142/144) que o réu ostenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 1509102-35.2021.8.26.0228, da 7ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 27/06/2022). Assim, diante da presença concomitante da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea (fls. 22/23), efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase de aplicação da pena, insta salientar que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, posto que o acusado é reincidente específico, conforme mencionado, ostentando condenação anterior pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Assim, ante a ausência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva a pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-

multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que não há como fixar, no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido, de consequências sociais muito severas, anotando-se que o réu é reincidente específico, não se olvidando a natureza das drogas que o réu trazia consigo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente pelo fato de que se trata de pena privativa de liberdade superior a quatro anos e réu reincidente específico, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado RODOLFO LUCAS DE LIMA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, o crime de tráfico é equiparado a hediondo, não se olvidando o risco que delitos dessa espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e a criminalidade. Registre-se, ainda, que o sentenciado é reincidente específico. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos dos artigos 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA